



Collection MedWIZ

6^e année médecine

MÉDECINE LÉGALE ET DROIT MÉDICAL

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Organisation de la justice en Algérie	8				
02	Diagnostic médico-légal et datation de la mort	12				
03	Urgences à caractères médico-légaux	14				
04	Histoire et domaines de la médecine légale	16				
05	Textes législatifs et réglementaires régissant la profession médicale	18				
06	Réquisition médicale	22				
07	Asphyxies	24				
08	Diagnostic médico-légal des blessures	30				
09	Attentats aux mœurs en médecine légale	36				
10	Maltraitance des sujets âgés (60 ans et plus)	38				
11	Documents médicaux	42				
12	Secret médical	46				
13	Droits des malades et devoirs des médecins	48				
14	Avortement criminel	50				
15	Responsabilité médicale	52				
16	Rapports du médecin avec les instances nationales et internationales	56				
17	Droits des personnes en situations particulières	58				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
18	Certificat médical de décès	62				
19	Médecine légale sexuelle	64				
20	Rédaction des certificats médicaux	68				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

ORGANISATION DE LA JUSTICE EN ALGÉRIE (1)

I. INTRODUCTION

- Système judiciaire à double degré (tribunaux → cours) + Cour suprême en sommet.
- Dualité de juridiction depuis 1996 : ordre judiciaire et ordre administratif.
- La justice tranche les conflits :
 - civile : litiges privés (droits des personnes, biens, contrats...)
 - pénale : sanctions (infractions, poursuites, peines).

II. SOURCES DU DROIT

- Constitution : 4 versions : 1963, 1976, 1989, 1996 modifiée en 2002.
- Loi : votée par le Parlement, publiée au Journal officiel (JO).
- Ordonnances : présidentielles (législatives ou d'application).
- Décrets : actes administratifs du Président de la République.
- Circulaires : actes administratifs informatifs (instructions, orientations).
- Arrêtés : décisions des autorités administratives (ministres, walis, etc.).
- Coran (Charía) : source de référence.
- Autres sources : coutumes, jurisprudence, doctrine.

Source	Caractéristiques principales
Constitution	4 versions : 1963, 1976, 1989, 1996 (modifiée 2002)
Loi	Votée par le Parlement, publiée au JO
Ordonnances	Présidentielles (législatives ou d'application)
Décrets	Actes administratifs du Président
Circulaires	Actes administratifs informatifs
Arrêtés	Décisions des autorités administratives
Coran (Charía)	Source de référence
Coutumes, jurisprudence, doctrine	Sources complémentaires

III. ORGANISATION DE LA JUSTICE

A. ORDRE JUDICIAIRE

1. Tribunaux (1^{er} degré)

- 193 tribunaux en Algérie.
- Juge unique (sauf en matière de mineurs et sociale : formation collégiale).
- Jugent les délits et les contraventions.
- Deux sections principales : civile et pénale.

Section	Sous-sections
Civile (6 sous-sections)	• affaires civiles et personnelles • affaires immobilières • affaires commerciales • affaires sociales • affaires rurales • affaires de l'état des personnes
Pénale (3 sous-sections)	• instruction • jugement • application des peines

2. Cours (2^e degré)

- 48 cours en Algérie.
- Juridiction d'appel, formation collégiale.
- Chambres : civile, commerciale, sociale, des mineurs, d'accusation, etc.
- Tribunal criminel : juge les crimes.
 - assises trimestrielles.
 - avec assesseurs-jurés (jury populaire).

3. Cour suprême

- Créée en 1963.
- Plus haute juridiction judiciaire.
- 8 chambres.
- Unifie la jurisprudence.
- Contrôle les décisions des cours et des tribunaux.

B. ORDRE ADMINISTRATIF

1. Tribunaux administratifs

- Juridictions de droit commun en matière administrative.
- Connaissent des litiges entre l'administration et les particuliers (recours pour excès de pouvoir, etc.).

2. Conseil d'État (1998)

- Régulateur des juridictions administratives.
- 5 chambres.
- Juge en appel et en cassation en matière administrative.
- Assure l'unification de la jurisprudence administrative.

Tribunal des conflits

- Règle les conflits de compétence entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.

Conseil constitutionnel

- 9 membres.
- Veille à la constitutionnalité des lois.
- Contrôle la conformité des textes à la Constitution.

ORGANISATION DE LA JUSTICE EN ALGÉRIE (2)

IV. JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES

A. Tribunal militaire

- Juridiction d'exception compétente pour connaître des infractions militaires.
- Concerne les militaires et, dans certains cas, les civils.
- Organisation, compétence et procédure fixées par la loi.
- Assure la discipline et la sécurité des forces armées.

B. Tribunaux spécialisés

- Tribunaux créés pour traiter de matières particulières nécessitant une expertise spécifique.

Type de tribunal	Compétence principale
Tribunal foncier	Litiges relatifs à la propriété et aux droits fonciers.
Tribunal social	Litiges du travail et de la sécurité sociale.
Tribunal commercial	Litiges entre commerçants, actes de commerce, procédures collectives.
Tribunal maritime	Litiges relatifs à la navigation maritime, aux navires et au transport maritime.

V. PERSONNELS JUDICIAIRES

A. Magistrats (statut renforcé par loi 2004)

- Corps de fonctionnaires chargés de rendre la justice.
- Indépendance et impartialité garanties.
- Statut renforcé par la loi de 2004 (meilleures garanties d'indépendance, d'inamovibilité et de protection).
- Composés notamment des magistrats du siège (jugent) et du parquet (poursuivent).

B. Greffiers

- Assistants indispensables des magistrats.
- Assurent la tenue des registres et des dossiers.
- Rédigent les procès-verbaux et les actes de procédure.
- Garantissent l'authenticité des actes judiciaires.

C. Officiers de police judiciaire

- Agents habilités à constater les infractions, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
- Peuvent être des fonctionnaires de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou d'autres agents habilités par la loi.
- Jouent un rôle essentiel dans l'enquête pénale.

VI. AUXILIAIRES DE JUSTICE

- Avocats : libres, organisés en ordre; assurent la défense des parties et le conseil juridique.
- Huissiers de justice : chargés de l'exécution des décisions de justice (signification des actes, recouvrement, saisies, etc.).
- Notaires : officiers publics chargés d'authentifier les actes.
- Experts : nommés par les juridictions pour apporter une expertise technique.
- Commissaires-priseurs : réalisent les ventes aux enchères judiciaires.
- Syndics administrateurs judiciaires : interviennent notamment dans les procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation).
- Traducteurs-interprètes : assurent la traduction et l'interprétation dans les procédures judiciaires.

VII. LE MÉDECIN ET LA JUSTICE

- Médecin-témoin : doit respecter le secret médical; ne peut divulguer que les informations autorisées par la loi.
- Médecin auxiliaire de justice : réquisition judiciaire pour réaliser des expertises médico-légales.
- Médecin-inculpé : doit respecter les règles professionnelles et bénéficie des garanties de la procédure pénale.